

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade e pertinência da ação de consignação em pagamento ajuizada por ALEXANDRE MARQUES PIMENTA DOS REIS em face da PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e da ora apelante, INSUMOS MILÊNIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS, bem como à atribuição dos ônus sucumbenciais decorrentes da sentença que reconheceu a legitimidade da apelante como credora, declarou extinta a obrigação do autor e determinou o levantamento do valor depositado judicialmente.

Nos termos do artigo 335, caput, do Código Civil, considera-se pagamento, e por conseguinte extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais. A ação de consignação em pagamento encontra assento legal no artigo 539 do Código de Processo Civil, sendo cabível, dentre outras hipóteses, naquelas em que haja dúvida sobre quem legitimamente deva receber o pagamento (art. 335, IV, do CC).

No presente caso, a existência da dívida não é objeto de controvérsia. Tampouco se discute a ocorrência de cessão de crédito da PORTAL AGRO à INSUMOS MILÊNIO, conforme se verifica do documento ID nº 26480269. O ponto nevrálgico consiste em apurar se havia justificativa plausível para a utilização da via judicial consignatória, a partir da presença de dúvida legítima quanto à titularidade do crédito.

Conquanto a cessão de crédito não dependa da anuência do devedor, impõe-se, para que produza efeitos contra este, a notificação formal, conforme preceitua o artigo 290 do Código Civil.

Sobre o tema colaciono julgados:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICATA. ENDOSSO TRANSLATIVO. AQUISIÇÃO DE DIREITO DE CRÉDITO POR TERCEIRO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito Leste Capixaba - SICOOB Leste Capixaba contra sentença que, em ação de consignação em pagamento ajuizada por Magino Antônio Seguro, declarou a empresa Adama Brasil S/A como titular do crédito referente às duplicatas nºs 29.961-7 e 32.068-5 e autorizou o levantamento da quantia consignada com efeito liberatório. A sentença condenou a Cooperativa apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa para cada uma das partes vencedoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a titularidade do crédito das duplicatas nºs 29.961-7 e 32.068-5, considerando a transferência dos títulos entre as partes envolvidas; e (ii) estabelecer a forma correta de distribuição da verba

honorária sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR O endosso translativo transfere o próprio crédito ao endossatário, tornando-o titular do crédito, ao contrário da cessão civil de crédito, que apenas transfere o direito creditório sem submeter-se às regras do direito cambiário. A empresa Agromai Agropecuária Ltda-ME transferiu as duplicatas por endosso translativo para a empresa Adama Brasil S/A em julho de 2014, com ciência e anuência do sacado, antes da celebração das Cédulas de Crédito Bancário entre Agromai e a Cooperativa apelante em agosto de 2014 . A cessão de créditos realizada posteriormente pela Agromai em favor da Cooperativa apelante não se confunde com endosso translativo e não pode prevalecer sobre a titularidade do crédito já adquirida pela Adama Brasil S/A. **Na cessão de crédito, exige-se a notificação do devedor para sua eficácia, conforme o art. 290 do Código Civil, o que não ocorreu na relação entre a Cooperativa apelante e a Agromai.** O critério de distribuição da verba honorária sucumbencial deve observar a proporcionalidade entre as partes vencedoras, evitando condenação excessiva que ultrapasse o percentual razoável sobre o valor da causa . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009482020158080065, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

\n\nAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÚVIDA EM RELAÇÃO AO CREDOR . CESSÃO DE CRÉDITO. PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA . \nCONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO: A consignação em pagamento é uma ação que permite ao devedor, ou terceiro interessado, exonerar-se da obrigação, oferecendo ao credor a quantia ou a coisa devida, depositando o valor, se persistir a recusa.\nNo caso, a consignação em pagamento é meio hábil a desonerar o devedor quando ocorrer dúvida quanto ao legítimo credor (art. 547 do CPC).\nA apelante PROCRED é legitimada a receber os valores depositados em juízo, quando obteve a cessão dos créditos pela empresa ROTA anteriormente à codemandada EXODUS e com prévia comunicação à devedora ALFA (art . 291 do CC).\nProva documental a demonstrar da prévia cessão de crédito em favor da apelante, o que enseja o provimento do apelo.\nAÇÃO DE COBRANÇA: Reconhecida a legitimidade do crédito em favor da PROCRED a ação de cobrança deverá ser julgada improcedente, porquanto deverá a EXODUS proceder na devolução dos valores cobrados em duplicidade.\nSUCUMBÊNCIA: Redistribuída, considerando o resultado do julgamento em ambas as lides .\nDERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

(TJ-RS - AC: 50110314220208210010 RS, Relator.: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 08/04/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2022)

No caso em apreço, a ora apelante, embora tenha alegado ter procedido à notificação do devedor, não logrou êxito em comprovar documentalmente a efetiva cientificação prévia do consignante, de modo que a incerteza sobre quem detinha legitimidade para receber o pagamento remanesceu válida e juridicamente relevante, o que legitima, por si só, a via consignatória adotada.

Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.526.494/MG, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, é cabível a consignação judicial em caso de dúvida quanto à legitimidade do cessionário, sobretudo quando inexistente notificação formal do devedor. A dúvida não precisa ser absoluta, bastando que se mostre objetiva e razoável diante das circunstâncias fáticas e jurídicas postas.

In casu, a coexistência de cobranças oriundas de diferentes pessoas jurídicas (cedente e cessionária), associada à ausência de prova de notificação formal, configura cenário apto a justificar o manejo da consignatória, que, ademais, teve por finalidade precípua a extinção da obrigação sem adimplemento duplo.

Dessa forma, a alegação recursal de que a apelante nunca recusou o pagamento ou criou embaraços para o adimplemento, embora relevante para a exclusão de eventual resistência injustificada, não afasta a validade da ação proposta, nem tampouco implica reconhecimento de improcedência, **pois a dúvida que ensejou a propositura não se origina apenas de atos comissivos da credora, mas da ausência de notificação formal da cessão** — omissão esta atribuível à própria apelante.

Ademais, não merece prosperar a pretensão de exclusão da verba honorária fixada na sentença. A incidência do princípio da sucumbência, nos moldes do artigo 85 do CPC, é automática, sendo irrelevante o grau de resistência da parte à pretensão inicial, bastando que tenha figurado como parte demandada, com formação de contraditório e apresentação de defesa.

Assim, correta a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na medida em que, ainda que parcialmente exitosa, deu causa à propositura da ação, como bem fundamentado na sentença recorrida.

Por fim, diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária recursal, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, observando-se os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando o valor do débito consignado (R\$ 58.200,00), majora-se a verba honorária para o percentual de 20% sobre tal valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **conheço do recurso e nego-lhe provimento**, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. **Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada para 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito consignado (R\$ 58.200,00)**, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora